

1512030-27.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... reconheceu o réu com um dos autores do roubo (fls. 15).

O policial militar Ricardo Tarcitano Dias da Silva relatou, em suma, que foi irradiado, via copom, o roubo de uma moto e avistaram dois rapazes a desmontando, os quais foram conduzidos para o DP e confessaram a prática do roubo. Disse que não teve contato com a vítima. Declarou que não conhecia o réu (cf. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1512030-27.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512030-27.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

RODRIGO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 18 de maio de 2019, por volta das 24 horas, na Avenida Afonso de Sampaio e Souza, na altura do nº 100, Parque do Carmo, nesta Capital, agindo em concurso e identidade de propósitos com outro agente, não identificado, bem como mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, a motocicleta Honda, PCX 150, cor marrom, placa BZR-2795 - São Paulo/SP, de propriedade da vítima Antônio Charle de Oliveira Teixeira (fls. 53/55).

O réu foi preso em flagrante (fls.01), sendo a custódia convertida em preventiva (fls.34/36).

A denúncia foi recebida (fls. 59/61), o réu foi citado (fls. 79) e apresentou defesa às fls. 87, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 88/89).

Foi relaxada a prisão do acusado (fls. 112/113).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas a vítimas e duas testemunhas (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ). O acusado foi declarado revel.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

nos exatos termos da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal; o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo. Quanto ao regime prisional, requereu aplicação de mais brando que o fechado e, por fim, a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A subtração dos bens descritos na denúncia restou provada pelos autos de fls. 14 e 16, bem como pela prova oral produzida, a qual ainda demonstrou o emprego de grave ameaça e violência, além da autoria delitiva.

O réu não foi ouvido em juízo e, durante o inquérito policial, manteve-se em silêncio (fls. 11).

A vítima Antônio Charle de Oliveira Teixeira relatou, em suma, que estava trafegando de moto, quando foi assaltado por dois indivíduos, que armados o derrubaram e lhe deram chutes. Levaram sua moto. Acionou a polícia, que cerca de cinquenta minutos depois, ligou, avisando que haviam encontrado sua moto. Na delegacia, avistou os dois autores do roubo e procedeu ao reconhecimento de um deles, tendo dúvida quanto ao outro. Esclareceu ter reconhecido o indivíduo que estava com arma de fogo no momento do delito. Relatou ter ficado machucado em razão dos fatos (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Na delegacia, a vítima reconheceu o réu com um dos autores do roubo (fls. 15).

O policial militar Ricardo Tarcitano Dias da Silva relatou, em suma, que foi irradiado, via copom, o roubo de uma moto e avistaram dois rapazes a desmontando, os quais foram conduzidos para o DP e confessaram a prática do roubo. Disse que não teve contato com a vítima. Declarou que não conhecia o réu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Felipe André de Faria, também policial militar, relatou, em suma, que estavam em patrulhamento e foram informados que uma moto era produto de roubo, a qual viram com dois indivíduos, dentre eles o réu, os quais abordaram. Não conhecia o acusado e ele nada disse sobre o delito. Pelo que se lembra, havia mais uma pessoa que fugiu (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Destarte, provadas a autoria e a materialidade delitiva do roubo descrito na denúncia.

No tocante à majorante relativa ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, também restou nitidamente comprovada no encarte processual, sobretudo pelos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram categóricas ao dizer que foram mais de um os indivíduos responsáveis pelo roubo.

No tocante à causa de aumento de pena prevista no artigo lesão ao princípio da proporcionalidade, pois inegável o maior perigo a que expostas a integridade física e vida da vítima nas ocasiões em que há emprego de arma de fogo na prática do roubo.

E alterando entendimento anterior, restou a mesma caracterizada, pois o ofendido foi categórico ao narrar o emprego de arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçá-la e para a coronhada por ele sofrida. Houve, como se nota, efetivo uso da arma para a prática do crime, como requer o tipo legal, uma vez que ela foi utilizada para atemorizar e intimidar a vítima.

Sob esse aspecto, alterando entendimento anterior como acima mencionado, o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou realização de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou inconteste pelas demais provas produzidas no processo. Esse entendimento tem sido acolhido, majoritariamente, pela jurisprudência.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“ROUBO – materialidade – auto de exibição e prova oral que comprovam a subtração mediante grave ameaça de um bens da vítima. ROUBO – autoria – confissão judicial –

validade – declaração de vítima que reconheceu o apelante na fase policial e ratificou tal reconhecimento em juízo – validade – depoimento policial confirmando as declarações da vítima e a apreensão da res furtiva em poder do réu – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade. CONSUMAÇÃO – ocorre com desapossamento, cessada violência ou grave ameaça – validade – indicação pela prova oral. CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos. EMPREGO DE ARMA – indicação pela prova oral – desnecessidade de perícia e apreensão da arma de fogo. PENAS – base no mínimo – manutenção, ausente recurso ministerial – segunda fase – confissão judicial – não diminuição – pena que não poderá ficar aquém do mínimo -terceira fase – concurso de agentes e emprego de arma de fogo – aumento da pena – reprimenda mantida. REGIME – fechado – manutenção – improvimento ao recurso defensivo. (TJ-SP - APR: 00118073920148260127 SP 0011807-39.2014.8.26.0127, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 12/09/2019, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/09/2019) (grifo nosso)".

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. MAJORANTE MANTIDA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 4. Acerca da incidência cumulativa de causas de aumento, cumpre esclarecer que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. O Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo e com a participação de três indivíduos. O número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, serve como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria e ao emprego de arma de fogo. 6. Writ não conhecido. (STJ – HC: 560960 SP 2020/0031595-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 15/06/2020) (grifo nosso)".

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, importante asseverar que, além da ameaça, houve emprego de

violência em face do ofendido. Assim, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa. Assim, reduzo a pena para 04 (quatro) anos e de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Assim, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, aplico a causa prevista no artigo 157, §2º A, inciso I do Código Penal, aumentando a pena em 2/3, pelo que fica fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa

Embora o acusado seja primário e a pena inferior a oito anos, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, (art. 33, §2º e 3º do C.P.).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da quantidade de pena, além do crime envolver violência e grave ameaça (art. 44, inc. I do Código Penal).

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar o réu RODRIGO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no patamar fixado.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que respondeu solto ao processo, não sobrevivendo elementos que amparassem a decretação da prisão preventiva.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ao réu, pois assistidos pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA